



SEGUNDO TORIBIO MONTALVO CUBAS

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

LEY QUE CREA LA UNIVERSIDAD NACIONAL CIENTÍFICA DE LA MAR (UNCLAM) EN EL DISTRITO DE PATIBAMBA, PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

El congresista de la República que suscribe **Segundo Toribio Montalvo Cubas**, miembro del Grupo Parlamentario **PERÚ LIBRE**, en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa previsto en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, así como de los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, presenta la siguiente fórmula legal.

I. FÓRMULA LEGAL

El Congreso de la República
Ha dado la ley siguiente:

LEY QUE CREA LA UNIVERSIDAD NACIONAL CIENTÍFICA DE LA MAR –UNCLAM EN EL DISTRITO DE PATIBAMBA, PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Artículo 1. Universidad Nacional Científica de La Mar (UNCLAM)

Se crea la Universidad Nacional Científica de La Mar (UNCLAM), con personería jurídica de derecho público interno, con sede en el distrito de Patibamba, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho.

Artículo 2. Régimen académico

La Universidad Nacional Científica de La Mar (UNCLAM) está conformada por los departamentos académicos, escuelas profesionales, unidades de investigación y unidades de postgrado que sean aprobados al momento de establecer su régimen académico, los mismos que tendrán como fin alcanzar lo establecido en la Ley 30220, Ley Universitaria.

Artículo 3. Constitución como pliego presupuestal

La Universidad Nacional Científica de La Mar (UNCLAM) se constituye como pliego presupuestal, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a efectuar las transferencias correspondientes con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación, conforme a la disponibilidad financiera y al proceso de implementación progresiva.

Artículo 4. Carreras profesionales

4.1. La Universidad Nacional Científica de La Mar (UNCLAM) ofrece las siguientes carreras profesionales:

a) Facultad de Ciencias de la Salud

- 1) Medicina Humana
- 2) Enfermería
- 3) Medicina Veterinaria



b) Facultad de Ingeniería

- 1) Ingeniería de Minas
- 2) Ingeniería Eléctrica
- 3) Ingeniería Civil
- 4) Ingeniería Ambiental
- 5) Agronomía y Ciencias Forestales
- 6) Zootecnia

c) Facultad de Ciencias Sociales

- 1) Educación Intercultural Bilingüe
- 2) Sociología
- 3) Turismo y hotelería

d) Facultad de Ciencias Económicas

- 1) Administración de Empresas y Negocios Internacionales
- 2) Contabilidad
- 3) Economía

- 4.2. La Universidad Nacional Científica de La Mar (UNCLAM) puede ampliar su oferta educativa de acuerdo con las necesidades locales, departamentales y nacionales, de conformidad con exigencias de calidad universitaria establecidas por ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Implementación y financiamiento

El funcionamiento e implementación de la Universidad Nacional Científica de La Mar (UNCLAM) se realiza con recursos propios, canon, donaciones, cooperación internacional y transferencias progresivas del Gobierno Nacional, del Gobierno Regional de Ayacucho y de la Municipalidad de Provincial de La Mar y la Municipalidad Distrital de Patibamba, sin demandar gasto público inmediato.

Segunda. Comisión organizadora

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, designa a la comisión organizadora encargada de aprobar los documentos de gestión administrativa y académica de la Universidad Nacional Científica de La Mar (UNCLAM), conforme a la Ley 30220, Ley Universitaria.

Lima, 12 de junio de 2026



SEGUNDO TORIBIO MONTALVO CUBAS

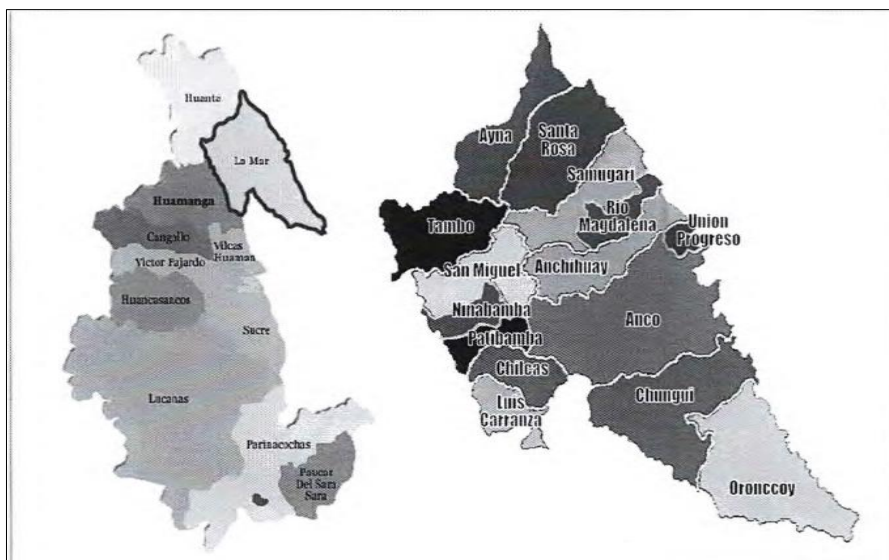
“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

LEY QUE CREA LA UNIVERSIDAD NACIONAL CIENTÍFICA DE LA MAR (UNCLAM) EN EL DISTRITO DE PATIBAMBA, PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

2.1. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA

La creación de la **Universidad Nacional Científica de La Mar (UNCLAM)** constituye una medida necesaria para garantizar el acceso equitativo a la educación superior universitaria en la provincia de La Mar, departamento de Ayacucho, debido a que la actual oferta educativa resulta insuficiente para atender la demanda existente. Según el **Plan de Desarrollo Regional Concertado Ayacucho 2024-2034**¹ señala que la educación universitaria en la región se brinda principalmente a través de la **Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga**, que alberga aproximadamente **12,000 estudiantes**, y la **Universidad Nacional Autónoma de Huanta**, con alrededor de **500 estudiantes**, precisando que ambas instituciones **no satisfacen la alta demanda por educación superior universitaria** existente en el departamento.



*Mapa del departamento de Ayacucho*²

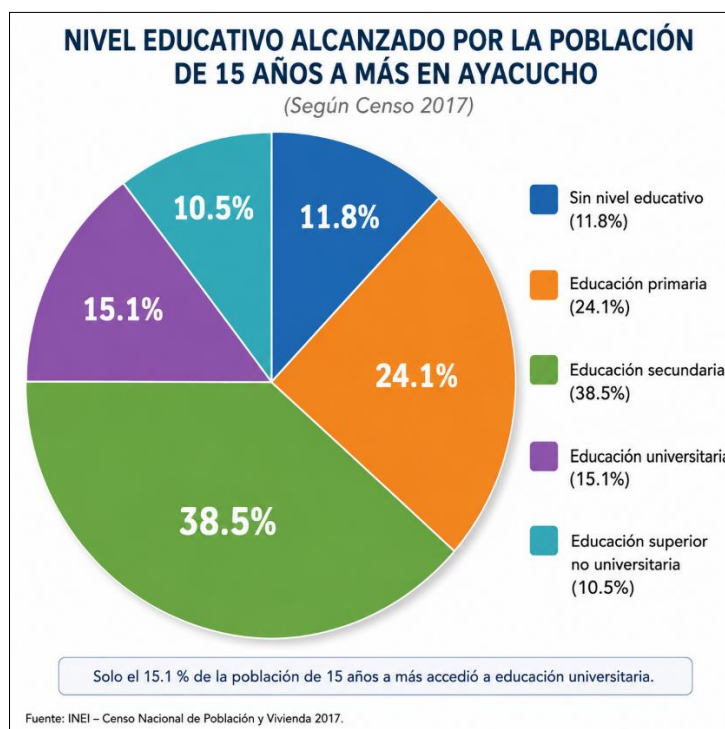
Asimismo, el citado instrumento de planificación identifica que las provincias de **Huamanga, Huanta y La Mar concentran la mayor población en edad escolar de la región**, situación que evidencia la necesidad de ampliar y descentralizar la oferta educativa universitaria hacia territorios estratégicos como la provincia de La Mar. Además, el **68 % de la población en edad escolar se ubica en zonas urbanas**, reflejando una creciente demanda potencial por estudios superiores.

Por otro lado, el diagnóstico regional muestra importantes brechas educativas que limitan el desarrollo del capital humano. Según el Censo 2017, **el 11.8 % de la población de 15 años a más no posee ningún nivel educativo, el 24.1 % alcanzó únicamente educación primaria, el 38.5 % educación secundaria, mientras que solo el 15.1 % accedió a educación universitaria.** Asimismo, el departamento registra una **tasa de analfabetismo de 13.4 %**, alcanzando el **20.9 % en las zonas**

¹ <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8098112/2018364-plan-de-desarrollo-regional-concertado-2024-2034-version-resumida.pdf?v=1747843925>

² <https://api.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjA4MDI0/pdf>

rurales, lo que evidencia profundas desigualdades en el acceso a oportunidades educativas.



Desde la perspectiva económica, el PDRC establece que **el 68 % de la población económicamente activa posee un nivel educativo insuficiente, comprendido entre personas sin instrucción hasta aquellas con educación secundaria**, situación que restringe el acceso al empleo formal, incrementa la informalidad laboral y reduce la productividad regional. De igual manera, el documento precisa que **el 87 % de la población ocupada se encuentra en condiciones de empleo informal**, lo que demuestra la necesidad de fortalecer la formación profesional y técnica como herramienta para mejorar la competitividad y el desarrollo económico.

La necesidad de ampliar la educación superior también se sustenta en los indicadores de desarrollo humano y competitividad. Ayacucho ocupa el **vigésimo lugar a nivel nacional en el Índice de Desarrollo Humano (IDH)**, con un valor de **0.4327**, siendo considerada una región con **bajo desarrollo humano**. Asimismo, registra un **Índice de Competitividad Regional de 25.51**, ubicándose en el **puesto 21 del ranking nacional**, lo que refleja un nivel de competitividad extremadamente bajo. En este contexto, la formación de profesionales especializados y el impulso a la investigación científica resultan fundamentales para mejorar la productividad y diversificar la economía regional.

Adicionalmente, el propio Plan de Desarrollo Regional Concertado establece como objetivo estratégico **garantizar una formación educativa de calidad e inclusiva**, así como **mejorar la cobertura y calidad de la educación superior universitaria**, proyectando que el porcentaje de egresados de secundaria que acceden a una vacante en una universidad pública se incremente del **27.4 % al 40 % hacia el año 2034**. En concordancia con ello, la creación de la **Universidad Nacional Científica de La Mar (UNCLAM)** permitirá ampliar la cobertura de la educación superior pública en la zona del VRAEM, promoviendo la formación de profesionales, el desarrollo de la investigación científica y la generación de innovación orientada al aprovechamiento sostenible de las potencialidades productivas y

ambientales de la provincia de La Mar.

En consecuencia, la creación de la **Universidad Nacional Científica de La Mar (UNCLAM)** en el distrito de **Patibamba** se encuentra plenamente justificada, considerando que dicho distrito fue creado oficialmente mediante la **Ley 31138, Ley de creación del distrito de Patibamba en la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho**, publicada el 16 de marzo de 2021, fortaleciendo la presencia del Estado en una zona estratégica del **VRAEM**. En este contexto, la universidad contribuirá a reducir las brechas de acceso a la educación superior, evitar la migración de jóvenes hacia otras regiones y formar profesionales que impulsen el desarrollo económico y social sostenible de la provincia de La Mar y del VRAEM.

Asimismo, la UNCLAM permitirá consolidar el proceso de desarrollo institucional del distrito de Patibamba, promoviendo la investigación científica, la innovación y la generación de oportunidades para una población históricamente afectada por limitaciones en el acceso a servicios educativos de calidad.

III. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

El proyecto de ley presentado no vulnera o infringe ninguna norma de nuestro ordenamiento constitucional y marco jurídico nacional vigente, por el contrario, reconoce el derecho constitucional de la educación, tal como refiere los artículos 13, 14, 16 y 18, de la Constitución Política del Perú.

“Artículo 13. La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana³”

“Artículo 14. La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país (...)”⁴

“Artículo 16. Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados (...) La educación es un derecho humano fundamental que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad, por lo que el Estado invierte anualmente no menos del 6% del PBI⁵”

“Artículo 18. La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia⁶”

De aprobar la presente iniciativa legislativa no colisiona con ninguna norma vigente, no contraviene ninguna disposición legal del ordenamiento jurídico peruano, por el contrario, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 102 de la Constitución, el Congreso tiene la facultad de dictar leyes, como la que propone la creación de la Universidad Nacional Científica de La Mar (UNCLAM).

³ Constitución Política del Perú (1993)

⁴ Ídem 8

⁵ Ídem 8

⁶ Ídem 8

La provincia de La Mar forma parte del ámbito territorial del VRAEM, zona priorizada por el Estado para la reducción de brechas sociales y el fortalecimiento de oportunidades de desarrollo

IV. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

La propuesta legislativa no implica gasto directo e inmediato al Estado, ya que la universidad se financiará con recursos propios, canon minero, donaciones, cooperación internacional y transferencias de los gobiernos locales, regional y nacional. Por ello, no contraviene el artículo 79 de la Constitución. Además, el Tribunal Constitucional ha precisado que una ley no infringe dicho artículo si no exige un gasto inmediato, permitiendo que el Ejecutivo evalúe su inclusión en futuros presupuestos (**STC N.º 0018-2021-PI/TC, f.j. 179**). La iniciativa cuenta con el respaldo de las autoridades locales y la licencia social de los distritos de la provincia de La Mar, departamento de Ayacucho.

Dentro de los beneficios, mismos que superan ampliamente a los costos en el mediano y largo plazo de la implementación de la casa de estudios. La creación de la Universidad Nacional Científica de La Mar (UNCLAM) beneficiará directamente a más de 13,320 jóvenes entre 17 y 24 años de la provincia de La Mar, permitiría superar las brechas de la oferta de educación superior, que es limitada, la universidad pública ampliará el acceso a formación profesional en áreas estratégicas como salud, ingenierías, educación intercultural y ciencias económicas, fortaleciendo el capital humano local. Además, generará dinamización económica mediante empleo directo e indirecto, reducirá la migración juvenil, promoverá la inclusión de población quechua hablante y contribuirá al desarrollo sostenible del territorio.

Involucrados	Beneficios Directos	Beneficios Indirectos
Jóvenes de la provincia de La Mar y del VRAEM	Mayor acceso a educación superior pública y formación profesional.	Reducción de la migración estudiantil y mejores oportunidades laborales.
Familias de los estudiantes	Disminución de gastos por traslado y manutención fuera de la provincia.	Mejora de la calidad de vida y movilidad social.
Gobierno Regional y gobiernos locales	Formación de capital humano especializado para atender necesidades territoriales.	Reducción de brechas educativas y fortalecimiento del desarrollo regional.
Sector productivo y empresarial	Disponibilidad de profesionales en salud, ingeniería, ciencias sociales y económicas.	Incremento de la competitividad, productividad e innovación.
Población de la provincia de La Mar y del VRAEM	Impulso a la investigación científica y tecnológica.	Desarrollo económico sostenible e inclusión social en la provincia de La Mar y el VRAEM.

V. CONCORDANCIA CON EL ACUERDO NACIONAL

La iniciativa legislativa concuerda el acuerdo nacional, en su décimo segunda política de estado sobre el Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad, promoción, defensa de la cultura y del deporte que a la letra dice:

"Nos comprometemos a garantizar el acceso universal e irrestricto a una educación integral, pública, gratuita y de calidad que promueva la equidad entre hombres y mujeres, afiance los valores democráticos y prepare ciudadanos y ciudadanas para su incorporación activa a la vida

*social. **(b) eliminará las brechas de calidad entre la educación pública y la privada, así como entre la educación rural y la urbana, para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades; (e) profundizará la educación científica y ampliará el uso de nuevas tecnologías; (f) mejorará la calidad de la educación superior pública, universitaria y no universitaria, así como una educación técnica adecuada a nuestra realidad.***⁷

VI. VINCULACIÓN CON EL ACUERDO DE LA AGENDA LEGISLATIVA

La presente iniciativa legislativa tiene relación directa con las políticas de Estado en función a la Agenda Legislativa para el periodo anual de sesiones 2023-2024, contenida en Resolución Legislativa del Congreso 002-2023-2024-CR, según se detalla:

Política de Estado: 11. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SIN DISCRIMINACIÓN, respecto al siguiente tema:

- ACCIONES DEL ESTADO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y LA INEQUIDAD SOCIAL
- ACCESO A LA EDUCACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FOMENTO A SU INSERCIÓN SOCIAL

Política de Estado: 12. ACCESO UNIVERSAL A UNA EDUCACIÓN PÚBLICA GRATUITA Y DE CALIDAD Y PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LA CULTURA Y DEL DEPORTE, respecto al siguiente tema:

- SOBRE EL ACCESO A LA EDUCACIÓN Y LA CALIDAD EN EL CONTENIDO DE ESTA CREACIÓN, INCORPORACIÓN Y DENOMINACIÓN DE UNIVERSIDADES, ESCUELAS E INSTITUTOS EDUCATIVOS

Política de Estado: DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, respecto al siguiente tema:

- SOBRE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA.

Lima, 12 de junio de 2026

⁷ Acuerdo Nacional 2011-2019. Recuperado de <http://acuerdonacional.pe/wp-content/uploads/2020/07/Libro-Acuerdo-Nacional-2011-2019.pdf>